13

AWTORITÀ TAD-DJAR ◆ HOUSING AUTHORITY

12, Triq Pietro Floriani, Furjana CMR 02. Tel: 247851-248260/5. Fax: 243284.

Our Ref: RTB 114/2002

Your Ref. Ten No. 78119

Date 11/11/02. L. 107/95/1

Commisioner of Land
Land Department,
Rents Section,
Auberge de Baviere,
Valletta.

Attn. Mr Louis Genech.

Re 102 Triq Il-Pirmerv, Valletta.

Please note that the above plot/maisonette/appartment has been transfered from the name of Housing Authority to that of Luigia Sultana

on 22/10/02 in the acts of notary S. Schembri Adami

Please note that ground rent after that date is to be charged at the rate of —

per annum.

Kindly amend your records accordingly.

Yours

M VASSALLO.

MARTHESE VASSALLO
Clerk

.....
f/Chairman

AD 44

RTB 117/02
Ten. No 78119

ATT Nru.

13A

KONVENJU

Vol. 1. Nr
16/16/02

Illum, tnejn u ghoxrin ta' Ottubru, tas-Sena elfejn u tnejn (22.10.2002).

Quddiemi Nutar Dottor Sandro Schembri Adami, dehru personalment:

Minn-naha l-wahda, Carmen Azzopardi, mart John, bint Anthony Farrugia u Cettina nee Degiorgio, imwielda Hal Tarxien u toqghod Birzebbugia, karta ta' l-identita numru 326370M, il-qed tidher fuq dan l-att in raprezentanza ta' l-**Awtorita tad-Djar**, debitament awtorizzata, f'dan l-att imsejha l-Awtorita.

L-imsemmija Carmen Azzopardi, qed tidher ukoll ghan-nom u in raprezentanza tad-**Direttur ta' l-Artijiet**, kif debitament awtorizzata b'delega – hawn aktar 'l isfel imsejha id-Direttur ta' l-Artijiet.

Minn-naha l-ohra, **Luigia Sultana**, xebba, bint Joseph u Maria Assunta nee Trevisan, imwielda u toqghod il-Belt Valletta, karta ta' l-identita numru 17032M, hawn taht imsejha l-akwirenti prospettivi.

Minni Nutar identifikati permezz tad-dokument ufficjali fuq indikati.

Bis-sahha ta' dan l-att, l-Awtorita tad-Djar, kif fuq raprezentata qieghda twieghed, li tbiegh u titrasferixxi lill-akwirenti prospettiva, li bl-istess titolu qed twieghed li tixtri u takwista minghand l-Awtorita tad-Djar, il-fond numru mija u tnejn (102), Triq il-Punent, Valletta.

L-imsemmija fond huwa registrat l-Awtorita tad-Djar huwa mmarkat bl-ittri R.T.B. numru mija u sbatax, tas-sena elfejn u tnejn (RTB 117/2002).

Dan il-konvenju qieghed isir u qed jigi accettat bir-regoli u kundizzjonijiet kollha ta' l-iskema ta' l-elfejn u wiehed (2001), ghax-xiri ta' djar ta' abitazzjoni tal-Gvern (Sir Sid Darek), ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern tat-tmintax ta' Dicembru, tas-sena elfejn u wiehed (18.12.2001), liema kundizzjonijiet jiffurmaw parti ntegrali minn dan l-att u li l-akwirenti prospettivi tiddikjara li tafhom u li qed taccettahom, u kif ukoll taht il-pattijiet u kundizzjonijiet li gejjin:

1. Versu l-prezz fis-suq miftuh, ta' tnax-il elf u hames mitt lira (Lm12,500), li minnu l-Awtorita tad-Djar qieghda tnaqqas bhala sussidju, s-somma ta' sitt elef u hames mitt lira (Lm6,500), hawn aktar 'l isfel imsejha 's-sussidju', u ghalhekk il-prezz sussidjat pagabbli mill-akwirenti prospettiva

lill-Awtorita tad-Djar, huwa ta' sitt elef lira (Lm6,000), li l-Awtorita tiddikjara li qieghda tircevih prezentement mill-akwirenti prospettivi, u ghall-liema somma, l-Awtorita qieghda thalli d-debita ricevuta.

2. Il-fond in vendita qed jigi trasferit tale quale fl-istat u kundizzjoni li jinsab fih illum, inkluzi kwalunkwe difetti latenti, liberu u frank, u bid-drittijiet u pertinenzi tieghu kollha.

3. Jekk f'xi zmien jirrizulta li l-akwirenti prospettivi tkun ghamlet dikjarazzjoni falza jew tat informazzjoni jew dokumenti mhux korretti ghal finijiet ta' xi applikazzjoni maghmula minnha taht id-disposizzjonijiet tal fuq imsemmija skema u minghajr pregudizzju ghal xi piena li hija setghet saret suggetta ghaliha taht xi ligi ohra, l-akwirenti prospettivi tkun obbligata thallas lill-Awtorita, piena ekwivalenti ghas-somma totali ta' kull ammont imnaqqas mill-valur fis-suq hieles tal-fond in vendita, taht id-disposizzjonijiet ta' din l-iskema, flimkien ma somma addizzjonali ta' hamsa u ghoxrin fil-mija (25%0 tas-somma hawn imsemmija.

Inoltre jekk l-akwirenti prospettivi taghmel dikjarazzjoni falza jew tat informazzjoni jew dokumenti mhux korretti kif intqal fuq, hija tigi skwalifikata ghal perjodu ta' ghaxar (10) snin milli tibbenefika minn xi Skema maghmula bl-approvazzjoni tal-Ministru risponsabbli ghad-djar, u anke titlef id-dritt ghas-sussidju taht din l-iskema.

4. (a) Il-fond hawn fuq deskritt ma jistax jigi trasferit taht ebda titolu inter vivos mill-akwirenti prospettivi.

(b) Il-fond ghandu jintuza biss u esklussivament u ghandu jigi okkupat biss mill-akwirenti prospettivi, bhala residenza ordinarja taghha, ghal perjodu ta' mhux inqas minn hames (5) snin mid-data ta' dan l-att. Kull uzu iehor anke jekk maghmul konguntivament ma l-uzu tar-residenza huwa vjetat. Il-fond ghandu f'kull hin jigi uzat bhala r-residenza ordinarja ta' l-akwirenti prospettivi, jew is-successuri taghha, u qatt ma ghandu jithallas battal.

(c) Il-fond trasferit taht dan l-att ma jistax jigi trasferit bl-ebda titolu inter vivos qabel l-gheluq ta' hames (5) snin mid-data ta' dan l-att. Minkejja dak li jinghad fuq, l-Awtorita tista', fid-diskrezzjoni assoluta taghha, u dan biss fic-cirkostanzi eccezzjonali biex tevita jew tnaqqas it-tbatija lis-sid

tal-fond mixtri taht din l-iskema, taghti l-kunsens taghha ghat-trasferiment ta' dan il-fond qabel l-gheluq tal-hames (5) snin.

(d) Meta t-trasferiment ikun ser isir qabel jew wara l-gheluq tal-hames (5) snin minn dan l-att, l-akwirenti prospettivi ghandha tinforma lill-Awtorita b'dan, mill-inqas xahrejn (2) qabel id-data ta' l-att ta' trasferiment, u ghandha tirrifondi lill-Awtorita, is-somma ekwivalenti ghad-differenza mill-prezz xieraq fis-suq u l-prezz tax-xiri. L-Awtorita izzomm id-dritt li timponi kundizzjonijiet ohra u dan fid-diskrezzjoni assoluta taghha.

(e) Il-kundizzjonijiet u pattijiet hawn fuq imsemmija, ghandhom jibqghu jigu osservati in toto mill-akwirenti prospettivi, u mis-successuri taghha.

5. F'dan it-trasferiment u f'kull trasferiment iehor sussegwenti tal-fond b'dan l-att trasferit, l-Awtorita tirriserva ghaliha kull kumpens jew hlas li jsir bhala dritt ta' appogg, meta l-hajt divizorju li mieghu isir l-appogg ikun inbena mill-Gvern ta' Malta, jew mill-Awtorita. Dan il-kumpens jew hlas jitnaqqas proporzjonalment skond il-parti mill-hajt divizorju wzat f'kaz li l-hajt ma jkunx inbena kollu a spejjez tal-Gvern jew ta' l-Awtorita.

6. Ma l-att finali, l-Awtorita taghti lill-akwirenti prospettivi accettanti, l-incentiv ta' dekontroll tal-fond imsemmi.

7. Fejn il-kundizzjonijiet ta' l-iskema u ta' dan il-konvenju huma differenti, il-kundizzjonijiet l-aktar favorevoli ghall-Awtorita tad-Djar ghandhom japplikaw.

8. (a) L-Awtorita tad-Djar ma tkunx bl-ebda mod mizmuma risponsabbli ghal danni kawzati fil-fond in kwistjoni assenjat lill-akwirenti prospettiva b'dan il-konvenju jew f'bini maghmula fuqha mill-istess akwirenti prospettivi, anke jekk tali danni jirrizultaw gejjin minn accident jew kaz fortuwitu jew minn fond jew propjeta ta' l-Awtorita tad-Djar, jew ta' terzi adjacenti jew mhux ghal dik mehuda mill-akwirenti prospettivi.

(b) F'kaz illi terzi persuni jsofru danni naxxenti minn-nuqqas ta' l-akwirenti prospettivi li jharsu l-kundizzjonijiet ta' dan il-konvenju, jew tal-harga in kwistjoni jew naxxenti minn xi raguni konnessa anke remotament mal-fond jew propjeta lilha moghtija, hija tibqa' risponsabbli versu tali terzi ghall-istess danni, b'dan illi l-akwirenti prospettivi

qieghda prezentement tindennizza lill-Awtorita tad-Djar mill-hlas ta' danni sofferti minn terzi li b'xi mod huma naxxenti mill-propjeta llum moghtija b'dan il-konvenju.

(c) Jigi miftiehem illi minn issa, kull riskju fir-rigward ta' propjeta mmobiljari hawn imsemmija, kif ukoll kull danni sofferti minn terzi u naxxenti minn propjeta mmobiljari hawn trasferita, jkunu a karigu ta' l-akwirenti prospettivi, u minn issa l-istess akwirenti prospettivi tindennizza lill-Awtorita tad-Djar minn kull responsabbilta fir-rigward tas-suddett.

9. Dan il-konvenju ghandu jsir u jigi finalizzat fi zmien sitt (6) xhur minn meta l-istess Awtorita tinforma lill-akwirenti prospettiva li tkun akwistat il-propjeta/titolu legali ta' l-istess fond.

10. Jibqa' miftiehem ukoll bejn il-partijiet, li f'kaz li ghal kwalunkwe raguni l-imsemmija akwirenti prospettivi tonqos li tersaq ghat-trasferiment finali, titlef kull dritt ghar-restituzzjoni tas-somma ta' sitt elef lira (Lm6,000), fuq citata, u ma jkollha ebda dritt ghall-kumpens ta' xi benefikati li tkun ghamlet fl-imsemmi fond, salv kull dritt spettanti ghall-hlas tad-danni skond il-ligi.

11. Zewg kopji ta' dan it-trasferiment u ta' kull att ta' trasferiment iehor ta' l-imsemmi fond, ghandhom jinghataw bla hlas lill-Awtorita, fi zmien tletin (30) jum, u dan taht penali ta' ghaxar liri maltin (Lm10) fil-gimgha jew parti minnha, fin-nuqqas ta' l-adempiment ta' dan l-obbligu.

12. L-Awtorita tad-Djar qieghda taghti d-dritt lill-akwirenti prospettivi li tokkupa dan il-fond millum 'il quddiem, u l-istess akwirenti prospettivi tintrabat li taghmel a spejjez taghha, kull xoghol ta' manutenzjoni, kemm ordinarja kif ukoll straordinarja, li jista' jinhtieg fl-istess fond.

13. Qed jigi dikjarat, illi l-fond hawn fuq mibjugh, ghandu bieb principali u ndipendenti ghalih, pero ghandu wkoll access ghall-partijiet komuni u l-bejt tal-block adjacenti ghalih, u ghalhekk: L-akwirenti prospettiva ser ikollha in komunjoni mas-sidien l-ohra fl-istess block, sehem indiviz tal-partijiet komuni ta' l-istess block, izda huwa eskluz il-bejt. Illi l-akwirenti prospettivi qed tobbliga ruhha li thallas, millum 'il quddiem, ghall-sehemha mill-ispejjez kollha tal-manutenzjoni tal-partijiet komuni tal-block. Madankollu, il-

Gvern ta' Malta/l-Awtorita qed jirrizervaw id-dritt ta' uzu/access ghall-partijiet komuni kollha f'kull hin.

14. Illi l-bejt u l-arja relattiva tal-block imsemmi, huma wkoll eskluzi minn dan il-bejgh, u ser jibqghu propjeta esklussiva ta' l-Awtorita tad-Djar u/jew tal-Gvern ta' Malta. L-akwirenti prospettiva ser ikollha, in komunjoni mas-sidien ta' l-appartamenti l-ohra fl-imsemmi block, id-dritt ta' l-uzu minghajr hlas, tal-bejt ta' l-istess block. Madankollu, dan l-uzu ser ikun ristrett ghall-istallazzjoni u l-manutenzjoni ta' tank ta' l-ilma u ta' television aerial, u ghall-inxir tal-hwejjeg.

15. L-Awtorita u/jew il-Gvern qed tirriserva d-dritt illi tibni xi sulari ohra ta' appartamenti, f'liema kaz ser ikollha d-dritt, u qieghda tigi hawn awtorizzata mill-akwirenti prospettivi, minghajr bzonn ta' l-ebda preavviz ulterjuri, illi tnehhi l-washrooms, it-television aerials u t-tankijiet ta' l-ilma. F'din l-eventwalita, l-Awtorita tad-Djar qed tobbliga ruhha illi terga' tibni l-washrooms u tinstalla s-servizzi fuq il-bejt il-gdid. Inoltre, l-Awtorita qed tirriserva d-dritt illi fl-eventwalita li tibni iktar sulari, tikkonnettja mas-servizzi kollha ezistenti tal-block, inkluz li jghaddu xi katusi u pipes necessarji mill-appartament hawn trasferit, u dan skond il-bzonn u l-htiega.

16. L-Awtorita u/jew il-Gvern ta' Malta, qed tirriserva d-dritt illi taghmel uzu u taghti d-dritt lil terzi persuni, illi jaghmlu uzu in perpetwu, in komunjoni mas-sidien ta' l-appartamenti kollha fl-istess block, tal-partijiet komuni kollha tal-block, u dan sabiex ikunu jistghu jinqdew l-appartament kollha li jistghu jinbnew fil-futur mill-Awtorita, fuq l-arja ta' l-istess Block.

Bhala garanzija ta' l-esekuzzjoni ta' l-obbligi li johorgu minn dan l-att, l-akwirenti prospettivi qed taghti favur l-Awtorita, accettanti, Ipoteka Generali fuq il-beni taghha kollha, in generali, prezenti u futuri, u ghall-fini ta' l-iskrizzjoni ta' l-ipoteka, giet iffissata s-somma ta' sebat elef lira (Lm7,000).

Fit-tieni lok, u bis-sahha wkoll ta' dan l-att, id-Direttur ta' l-Artijiet, u l-akwirenti prospettivi qeghdin jitterminaw il-kuntratt ta' kirja, ezistenti bejniethom, relattiv ghall-fond imsemmi, b'effett millum, salv kull kuntegg li jista' jkun hemm talvolta mehtieg u kull rifuzjoni jew hlas ta' kera ghall-istess fond.

Maghmul, moqri u pubblikat wara cerzjorazzjoni minni Nutar, maghmula, skond il-ligi, f'Malta, fl-Ufficcju ta' l-Awtorita, f'numru tnax (12), Triq Pietro Floriani, Floriana.

Firmati:
Luigia Sultana
C. Azzopardi
Dr. S. Schembri Adami
Nutar Pubbliku Malta.

A TRUE COPY OF THE ORIGINAL
TODAY 29/10/02

DR. S. SCHEMBRI ADAMI LL.D., ~~M.P.~~
Notary Public and
Commissioner for Oaths